

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между организацией и обучающимися Автошколы «Циттариум»

- Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автошколы «Циттариум».

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, а также порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Автошколой и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся Автошколы «Циттариум» (далее — Автошкола).

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность образовательной организации.

- Порядок и основания перевода

Перевод из одной образовательной организации в другую образовательную организацию Автошколой не осуществляется.

Перевод из одной группы обучения в другую группу обучения Автошколой проводится только на основании письменного заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

- Порядок и основания отчисления обучающегося

Основанием для отчисления обучающегося из Автошколы является прекращение образовательных отношений в связи:

- с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе Автошколы в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Автошколу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Автошколу;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации Автошколы;
- по решению педагогического совета Автошколы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (нарушение Устава Автошколы, правил поведения обучающихся и иных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности). Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения родителей (законных представителей).

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Автошколой.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора Автошколы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными правовыми актами Автошколы, прекращаются с даты его отчисления.

При досрочном прекращении образовательных отношений Автошкола в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Автошколы, справку об обучении лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Справка об обучении или о периоде обучения выдается по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

- Восстановление в Автошколу

Восстановление обучающегося в Автошколу, если он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Автошколу.

Порядок и условия восстановления обучающегося, отчисленного по инициативе Автошколы, определяются в исключительных случаях приказом директора Автошколы.

Гражданин, отчисленный по собственной инициативе, имеет право на восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии свободных мест.

Порядок и условия восстановления определяются Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Автошколе «Цитрариум».

При восстановлении обучающегося в Автошколе заключается договор об оказании платных образовательных услуг на оставшийся срок обучения в порядке, предусмотренном Положением об оказании платных образовательных услуг, и издается приказ директора о зачислении в порядке перевода или приказ о зачислении в порядке восстановления соответственно.

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Автошколой, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Автошколы о приеме лиц на обучение в Автошколу.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений с целью обжалования решения о применении к обучающимся дисциплинарных взысканий и восстановления обучающегося для дальнейшего обучения в Автошколе. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной форме между Автошколой и лицом, зачисленным на обучение, либо родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения обучающимися образования по конкретной основной или дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Автошколы.

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) на основании его заявления в письменной форме, так и по инициативе Автошколы.

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора Автошколы. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.

Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями), предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами Автошколы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной даты.

Образовательные отношения приостанавливаются в случае предоставления обучающемуся академического отпуска в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также в случае оформления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Кроме того, образовательные отношения могут быть приостановлены в случае выезда обучающегося на обучение (стажировку) в другую образовательную организацию, в том числе за рубеж, для участия в образовательных программах и проектах, в том числе международных.

Приостановление образовательных отношений осуществляется по заявлению обучающегося или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора Автошколы.

Возобновление образовательных отношений (допуск к учебному процессу) осуществляется в случае выхода обучающегося из академического отпуска, окончания отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком.